



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

|                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 124 DEL<br>10/03/2026                      | OGGETTO: GIUDIZIO R.G. N. 2320-2016 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA CONSORZIO UNICO BACINO E IL COMUNE DI AVELLA. PAGAMENTO SU SENTENZA PER COMPENSI PROFESSIONALI. PROVVEDIMENTI. |
| Registro Generale<br>N. 184 DEL<br>11/03/2026 |                                                                                                                                                                                                |

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

### Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

**Accertata** la competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 20/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

**Vista** la sentenza resa dal Tribunale Civile di Avellino, nel giudizio recante R.G. n. 2320/2016 promosso dal Consorzio Unico di Bacino contro il Comune di Avella, ritualmente notificata e acquisita al protocollo dell'Ente comunale n. 9749/2024;

**Dato atto** che la Sentenza emessa è esecutive *ex lege* per cui occorre procedere al riconoscimento del debito in questione al fine di evitare azioni esecutive;

**Dato atto** Che pertanto v'è un vero e proprio obbligo per l'Ente di riconoscere le sentenze esecutive "tempestivamente" ed "entro l'anno" (secondo la giurisprudenza giuscontabile), tenendo pure in conto che le procedure del pagamento devono in ogni caso essere completate entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (cfr. art. 14 del D.L. 31.12.1996, n. 669 e ss.mm.ii.), decorsi i quali i creditori possono procedere ad esecuzione forzata;

**Dato atto** che con Delibera di Consiglio n. 21 del 31.07.2025, si prendeva atto di quanto sopra indicato e si procedeva a riconoscere la somma pari ad € 81.543,72, rinveniente dalla sentenza per i giudizi contro il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta R.G. n. 2320-2016 acquisita al protocollo n. 9749 del 12.09.24, esecutiva ex lege, quale debito fuori bilancio; **Dato atto** che la somma pari ad € 4.489,60 quali onorari per l'Avv. Minafra Mena, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) in via Martiri Del Dissenso, 47, p.iva 02638420618, difensore della parte attrice, è imputata sul cap. 124-impegno 536/25 del bilancio finanziario gestione R.R.;

**Vista** la fattura n. 4/FE del 09.02.2026, acquisita al prot. n. 1613/2026, dell'importo pari ad € 4.489,60 onnicomprensivo di spese e cassa, emessa dall'operatore Avv. Minafra Mena, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) in via Martiri Del Dissenso,47, p.iva 02638420618, quale compenso come da Sentenza n. 1572/2024;

**Visto** il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito in Legge n. 248/2006;

**Visto** il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *"Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture"*;

**Vista** la Legge n. 190/2012;

**Visto** il D.lgs. n. 33/2013;

**Visto** il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre la liquidazione per la fattura n. 4/FE del 09.02.2026, acquisita al prot. n. 1613/2026, dell'importo pari ad € 4.489,60 onnicomprensivo di spese e cassa, emessa dall'operatore Avv. Minafra Mena, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) in via Martiri Del Dissenso,47, p.iva 02638420618, quale compenso come da Sentenza n. 1572/2024;
  2. Quantificare e pagare la detta somma complessiva di euro 4.489,60, con imputazione a valere sul capitolo 124-impegno 536/25 del bilancio gestione R.R.;
  3. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217);
  4. Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
  5. La presente determinazione:
    - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
    - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
    - ✓ È pubblicata all'Albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
    - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 11/03/2026

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

f.to dott. Pasquale Maiella

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to dott. Pasquale Maiella

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno collegato**

| <b>Descrizione Impegno:</b> spese legali per debiti fuori bilancio<br><b>CIG:</b> <b>CUP:</b><br><b>Descrizione Capitolo:</b> SPESE PER SERVIZI LEGALI<br><b>Vincolo Bilancio:</b><br><b>Vincolo Tesoreria:</b> |                 |                |                     |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Piano Finanziario                                                                                                                                                                                               | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
| 1.03.02.11.006                                                                                                                                                                                                  | 1.2             | 124            |                     | 2025                | 0                        |
| N. Impegno Definitivo                                                                                                                                                                                           | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 536                                                                                                                                                                                                             | € 5.417,36      | 0              | € 0,00              |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> MINAFRA MENA - <b>Progressivo Fornitore:</b> 5446<br><b>Codice Fiscale:</b> MNFMNE73L49I234Y <b>P.Iva:</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 336            | 4.489,60             | 2026      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|              |
|--------------|
| MINAFRA MENA |
|--------------|

Avella (AV), 11/03/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 11/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott. Pasquale Maiella

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 315, e vi rimarrà fino al 27/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 184 del 11/03/2026;

Oggetto: GIUDIZIO R.G. N. 2320-2016 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA CONSORZIO UNICO BACINO E IL COMUNE DI AVELLA. PAGAMENTO SU SENTENZA PER COMPENSI PROFESSIONALI. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 12/03/2026

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to dott. Pasquale Maiella